

BIBLIOTHÈQUE JURISIA • SUPPORT PÉDAGOGIQUE ORIGINAL

Cours complet JurisIA - Réglementation bancaire UMOA

Contenu intégral du cours tel qu'il est rédigé dans JurisIA

Édition pédagogique originale JurisIA

COURS COMPLET JURISIA - RÉGLEMENTATION BANCAIRE UMOA

ARCHITECTURE DE L'UNION

La réglementation bancaire UMOA s'insère dans une architecture régionale qui organise la monnaie, la supervision et les conditions d'exercice des activités bancaires dans les États membres. Il faut distinguer le rôle de la banque centrale, de la commission de supervision, des autorités nationales et des organes de décision. Une règle uniforme peut nécessiter une mise en œuvre nationale avant de produire certains effets.

PARTIE I - ÉTABLISSEMENTS ET AGRÉMENT

Un établissement doit définir son activité, son capital, sa forme, ses dirigeants, ses actionnaires significatifs et son dispositif de contrôle. La demande d'agrément doit permettre de vérifier la solidité financière, l'honorabilité et la compétence des responsables. L'agrément ne couvre pas automatiquement toute activité financière : les services de paiement, microfinance, monnaie électronique et opérations de change peuvent relever de règles complémentaires.

L'exercice sans agrément, l'utilisation induite d'une qualité bancaire et le non-respect des restrictions d'activité peuvent entraîner des mesures administratives, des sanctions disciplinaires et des poursuites. Il faut identifier l'auteur, l'activité réellement exercée, la répétition, la clientèle visée et l'éventuelle exemption.

PARTIE II - GOUVERNANCE ET PRUDENCE

La gouvernance répartit les responsabilités entre organes sociaux, direction effective, contrôle permanent, audit et gestion des risques. Les exigences de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de classement des créances protègent les déposants et la stabilité du système.

Les procédures internes doivent prévenir les conflits d'intérêts, les abus de biens, les opérations avec des personnes liées et la prise de risque excessive. Les documents comptables et prudentiels doivent être fiables, conservés et transmis aux autorités selon les modalités prévues.

PARTIE III - RELATION AVEC LA CLIENTÈLE

L'établissement informe le client sur le service, le coût, les risques et les conditions de sortie. L'identification et la connaissance du client doivent être adaptées au risque. La protection ne signifie pas que tout client est garanti contre les pertes : elle impose une information loyale, l'exécution correcte et le traitement des réclamations.

Les moyens de paiement exigent des contrôles d'accès, une traçabilité et une répartition claire des responsabilités. En cas d'opération suspecte, il faut

conserver les traces, suspendre ou examiner l'opération lorsque le droit le permet, et respecter le secret ainsi que les obligations de déclaration.

PARTIE IV - SUPERVISION ET MESURES CORRECTIVES

La supervision peut comprendre les contrôles sur pièces, sur place, demandes d'information, injonctions et mesures de redressement. L'établissement doit coopérer, répondre exactement et corriger les insuffisances. Le superviseur peut imposer un plan, limiter une activité, remplacer un dirigeant ou prendre une mesure conservatoire dans les conditions prévues.

La procédure de sanction doit identifier le manquement, respecter les droits de la défense, individualiser la mesure et permettre le recours prévu. Une sanction pécuniaire, une interdiction, un retrait d'agrément et une mesure de résolution n'ont pas la même finalité.

PARTIE V - CRISE ET PROTECTION

La défaillance d'un établissement affecte les déposants, les emprunteurs et les autres établissements. La prévention repose sur les fonds propres, la liquidité, les plans de continuité et la surveillance. En cas de crise, les autorités organisent la protection des fonctions essentielles, le traitement des actifs et passifs et, si le droit le prévoit, l'indemnisation des déposants.

CAS PRATIQUE

Qualifier l'établissement, vérifier l'agrément et l'activité, relever les obligations de gouvernance et de conformité, identifier le manquement, contrôler l'autorité compétente, puis distinguer mesure corrective, sanction et recours. Toujours vérifier la version la plus récente de la loi uniforme, des textes d'application et des instructions régionales.